

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5559/2531

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บางกอก
กอินเวสต์เมนต์ จำกัด

โจทก์
ล.

นายวีระศักดิ์ อุรัชโนปกร กับพวก

ป.พ.พ. มาตรา 572, มาตรา 821, มาตรา 822

จำเลยทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์จากโจทก์ โจทก์มอบหมายให้บริษัท ต.เป็นผู้รับ
เงินดาวน์จากจำเลย จัดการให้จำเลยทำคำร้องขอเช่าซื้อรถยนต์ส่งมอบรถยนต์ให้
จำเลย ตลอดจนรับเงินค่าเช่าซื้อจากจำเลย ถือเป็นการยอมให้บริษัท ต.เชิดตัวเอง
ออกแสดงเป็นตัวแทนของโจทก์ เมื่อจำเลยชำระค่าเช่าซื้อให้บริษัท ต.ครบถ้วนแล้ว
แต่บริษัท ต.ส่งเงินให้โจทก์ไม่ครบ จำเลยจึงไม่ผิดสัญญาเช่าซื้อ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เช่าซื้อรถยนต์ไปจากโจทก์ โดยมีจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้า
ประกัน จำเลยที่ ๑ ชำระเงินค่าเช่าซื้อให้โจทก์เพียง ๘ งวด แล้วผิดนัดไม่ชำระทำให้
สัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลง จำเลยที่ ๑ มีหน้าที่ส่งมอบรถยนต์คืนโจทก์ แต่จำเลยที่ ๑ ไม่
ปฏิบัติทำให้โจทก์ขาดประโยชน์ที่ควรได้ ขอให้จำเลยที่ ๑ ส่งมอบรถยนต์คืนโจทก์
หากคืนไม่ได้ให้จำเลยร่วมกันใช้ราคา ๗๐,๐๐๐ บาท ให้จำเลยร่วมกันใช้ค่าเสียหาย
แก่โจทก์ ๖๕,๐๐๐ บาท และค่าเสียหายเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องไป
จนกว่าจะส่งมอบรถยนต์

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อให้แก่บริษัท ตาปีมอเตอร์ จำกัด ครบถ้วนแล้ว โจทก์เชิดบริษัทตาปีมอเตอร์ จำกัด เป็นตัวแทน หรือปล่อยให้ บริษัทตาปีมอเตอร์ จำกัด เชิดตัวเองเป็นตัวแทนของโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ ๑ ส่งมอบรถยนต์พิพาทคืนแก่โจทก์ หากส่งคืนไม่ได้ให้จำเลยร่วมกันใช้ราคา ๗๐,๐๐๐ บาทและร่วมกันชำระเงิน ๓๓,๙๐๒ บาทแก่โจทก์ และค่าเสียหายเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓ จนกว่าจะส่งมอบรถคืน ทั้งนี้ให้ไม่เกิน ๑๐ เดือน

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์มอบหมายให้บริษัทตาปีมอเตอร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการรับเงินดาวน์ตามใบสั่งซื้อให้จำเลยที่ ๑ ทำคำร้องขอเช่าซื้อรถยนต์ ทำหนังสือสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ส่งมอบรถตามใบรับมอบรถตลอดจนรับเงินค่าเช่าซื้อและรับเช็ค แล้วบริษัทตาปีมอเตอร์ จำกัด ส่งเงินให้แก่โจทก์เพียง ๘ งวด แสดงว่าโจทก์รับทราบถึงการกระทำของบริษัทตาปีมอเตอร์ จำกัด ตลอดมารับฟังได้ว่าโจทก์รู้แล้วยอมให้บริษัทตาปีมอเตอร์ จำกัด เชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทนของโจทก์ โจทก์จึงต้องรับเอาผลแห่งการที่บริษัทตาปีมอเตอร์ จำกัด ได้กระทำไปในฐานะเป็นตัวแทนเชิด ดังนั้นเมื่อจำเลยที่ ๑ ชำระเงินค่าเช่าซื้อรถยนต์พิพาทโดยบริษัทตาปีมอเตอร์ จำกัด รับเงินไปครบถ้วนแล้ว จำเลยที่ ๑ จึงไม่ผิดสัญญาเช่าซื้อตามฟ้อง

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มาโนช เพียรสนอง-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลชั้นต้น - นายปรีชา ธานินทร์

ศาลอุทธรณ์ - นายสิทธิโชค ปะทะคามิน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ